

PORTARIA Nº 08/2007 – DGPC-MA

Regula a aquisição, registro, cadastro e transferência de propriedade de armas de fogo de calibre de uso restrito por policiais civis do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Maranhão, com base do artigo 8º, IV da Lei Estadual nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, e

Considerando as disposições contidas na Lei Federal nº 10.826/2003 e no Decreto Federal nº 5.123/2004;

Considerando a necessidade de disciplinar a aquisição, registro, cadastro e transferência de propriedade de armas de fogo de calibre de uso restrito, por policiais civis, conforme prescreve a Portaria nº 021-D LOG, de 23 de novembro de 2005;

Considerando a competência estabelecida no Artigo 8º, XVIII da Lei Estadual nº 8.508, de 27 de novembro de 2006;

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer normas para aquisição, registro, cadastro e transferência de propriedade de armas de fogo de calibre de uso restrito por policiais civis, conforme o previsto na Portaria nº 021-D LOG, de 23 de novembro de 2005;

I – AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO, NA INDÚSTRIA NACIONAL

Art. 2º - O policial civil poderá adquirir, na indústria nacional, uma arma de fogo de uso restrito, no calibre .40 S&W, em qualquer modelo.

Art. 3º - Para a aquisição de uma arma de fogo de uso restrito, no cal. .40 S&W, na indústria nacional, será exigido o seguinte procedimento:

I – deverá ser preenchido o requerimento do anexo I pelo policial interessado na compra com posterior entrada no Serviço de Armas e Munições da Polícia Civil (SAMPC);

II – o SAMPC, o enviará à Delegacia Geral;

III – a Delegacia Geral poderá autorizar e, assim ocorrendo, consolida os pedidos através do anexo II e remete, via SAMPC, à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) do Exército Brasileiro para autorização e demais providências;

IV – o fabricante encaminhará as armas para SAMPC e informa ao Comando da Região Militar de vinculação as características das armas e de seus adquirentes, para fins de registro e emissão do CRAF (Certificado de Registro de Arma de Fogo);

V – o SAMPC receberá o CRAF e o entregará ao policial adquirente, junto com a respectiva arma de fogo.

II -TRANSFERÊNCIA DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO

Art. 4º - A transferência de arma de fogo de uso restrito para a propriedade de policial civil poderá ser efetivada, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I – prévia autorização do Comandante do Exército;

II – tenha decorrido mais de três anos da aquisição da arma;

III – não exceda o limite de armas estabelecido em lei;

IV – a arma possua registro anterior, junto ao exército brasileiro.

Art. 5º - O procedimento para a transferência de armas de fogo de uso restrito será o seguinte:

I – o requerimento do anexo III será preenchido pelo policial interessado na transferência de propriedade e dará entrada no SAMPC;

II – o SAMPC enviará à Delegacia Geral de Polícia Civil;

III – a Delegacia Geral poderá autorizar e assim ocorrendo, remeterá à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, para atuação, registro e emissão de novo CRAF;

V – o SAMPC receberá o CRAF, e o entregará ao policial adquirente.

II – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º - A isenção das taxas relativas à aquisição de arma de fogo e propriedade particular, restringir-se-á a duas armas, nos termos do §2º, do artigo 73, do Decreto 5.123, de 1º de julho de 2004.

Art. 7º - O policial civil que tiver sua arma de fogo de uso restrito que tenha sido adquirida nos termos destas normas extraviada, furtada ou roubada, somente poderá adquirir nova arma de uso restrito depois de decorridos cinco anos da comunicação de ocorrência dos fatos na Polícia Civil.

Parágrafo Único – Poderá ser autorizada nova aquisição de arma de uso restrito, a qualquer tempo, se ficar comprovado não ter havido por parte do proprietário imperícia, imprudência, negligência ou vinculação a crime.

Art. 8º - No caso de morte ou de qualquer outro impedimento do policial civil, proprietário de arma de fogo de uso restrito devidamente registrada, cessa automaticamente a autorização de posse, devendo o Serviço de Armas e Munições da Polícia Civil (SAMPC) promover a imediata comunicação ao Exército Brasileiro.

Art. 9º - Se demitido ou exonerado, o policial civil proprietário de arma de fogo de uso restrito devidamente registrada deverá promover a entrega do armamento ao Serviço de Armas e Munições da Polícia Civil (SAMPC), onde será estabelecido prazo de sessenta dias, para providenciar a transferência da propriedade da arma à pessoa autorizada, ou para recolhimento a Polícia Federal, nos termos do art. 31, da Lei 10.826, de 23 de dezembro de 2003.

Art. 10 – Caberá à Supervisão de Recursos Humanos da Secretaria de Segurança Pública comunicar a SAMPC quando da ocorrência de demissão, exoneração, morte ou interdição de policial civil.

Art. 11 – Compete ao Serviço de Armas e Munições da Polícia Civil adotar as medidas de controle necessárias para que seja mantido cadastro autorizado no “SINARM” das armas de fogo de uso restrito de propriedade de policiais civis.

Art. 12 – Esta portaria entrada em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 02 de maio de 2007

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Delegado Geral de Polícia Civil